

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

571/25/פ

הצעת חוק להכרה, הנצחה, מחקר ותיעוד של פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, התשפ"ג–2022

פרק א': מטרת החוק

1. מטרת החוק מטרתו של חוק זה להכיר באחריותה של מדינת ישראל לפרשת היעלמם של ילדים מבין עולי תימן, המזרח והבלקן, ולניתוקם בכפייה מהוריהם בידי מנגנוני וארגוני הקליטה, בשל תפיסות גזעניות ופטרוניות, וכן להביע חרטה והתנצלות על התנהלותה של המדינה בפרשה, בין היתר על ידי הקמת מרכז להנצחת וחקר הפרשה וקביעת יום שנתי לציונה.

פרק ב': פרשנות

2. הגדרות בחוק זה –
- "הארכיון" – ארכיון המרכז שהוקם לפי סעיף 33 ;
- "הגנז", ו"הגנזך" – כהגדרתם בחוק הארכיונים ;
- "המוזאון" – המוזאון שהוקם לפי הוראות פרק ז' ;
- "המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹ ;
- "המכון" – המכון שהוקם לפי הוראות פרק ו' ;
- "המרכז" – המרכז שהוקם לפי סעיף 3 ;
- "חוק הארכיונים" – חוק הארכיונים, התשט"ו–1955² ;
- "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985³ ;
- "חוק מבקר המדינה" – חוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958⁴ ;

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

² ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

"ילדי תימן, המזרח והבלקן" – ילדי עולי תימן, המזרח והבלקן, שנמסרו לאימוץ בלא ידיעת בני משפחתם או שנעלמו או שנטען לגביהם שנפטרו, בלי שבוצע זיהוי גופה על ידי בני משפחותיהם ;

"מנהל המרכז" – המנהל הכללי של המרכז שמונה לפי סעיף 20 ;

"פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן" – פרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן בין השנים 1948-1970 ;

"השר" – ראש הממשלה.

פרק ג': הקמת המרכז, מטרותיו ותפקידיו

3. הקמת המרכז מוקם בזה המרכז לחקר ולהנצחת פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן.
4. המרכז – תאגיד המרכז הוא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית, המתיישבת עם אופיו וטבעו כגוף מאוגד.
5. המרכז – גוף מבוקר המרכז הוא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה.
6. מטרות המרכז (א) מטרות המרכז הן :

- (1) העמקה של הידע על פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, וכן העשרתו והפצתו של הידע כאמור והגברת התודעה בנושאים אלה ;
- (2) סיוע למשפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן באיתור וחשיפת מידע הנוגע להיעלמות בניהן ובנותיהן, באמצעות הקמת מערך לפניית ציבור וחופש מידע, אשר יש לו סמכות על פי חוק לבקש ולקבל מידע מגורמים שונים לגבי הפרשה.
- (ב) לשם השגת מטרותיו המרכז –

- (1) יקים את המכון ויפעילו, לפי הוראות פרק ו' ;
- (2) יקים את המוזאון ויפעילו, לפי הוראות פרק ז' ;
- (3) יקים את הארכיון ויפעילו, לפי הוראות פרק ח' ;
- (4) יערוך באופן סדיר פעילויות, כנסים ואירועים אחרים לציבור ;
- (5) יקים את מוקד הסיוע ויפעילו, לפי הוראות סעיף 33.

פרק ד': המועצה

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

המועצה

7.

(א) למרכז תהיה מועצה בת 9 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה :

- (1) נציג השר, מקרב עובדי משרדו ;
 - (2) נציג שר החינוך, מקרב עובדי משרדו ;
 - (3) נציג שר העלייה והקליטה, מקרב עובדי משרדו ;
 - (4) נציג שר הבריאות, מקרב עובדי משרדו ;
 - (5) הגנז או עובד הגנזך, לפי המלצת הגנז ;
 - (6) שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ;
 - (7) שני נציגי ציבור הקשורים לפרשה, בהמלצת הארגון המייצג את מירב העוסקים בתחום.
- (ב) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או מי שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור.

8. יושב ראש המועצה

המועצה, באישור השר, תמנה מבין חבריה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע.

9. תפקידי המועצה

תפקידי המועצה –

- (1) לקבוע את המדיניות הכללית של המרכז בתחום מטרותיו ולהתוות את קווי הפעולה שלו בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור ;
- (2) לאשר את תכנית העבודה השנתית של המרכז שהכין מנהל המרכז וכן תכניות עבודה לטווח ארוך ;
- (3) לאשר את התקציב השנתי של המרכז שהכין מנהל המרכז ולהגישו לאישור השר ושר האוצר ;
- (4) לעקוב אחר הגשמת המדיניות הכללית של המרכז, ואחר ביצוע תכניות העבודה שלו ותקציבו ;
- (5) לפקח על ביצוע תפקידי מנהל המרכז ופעולותיו, ובכלל זה לקבל ממנו דוחות על פעילות המרכז ;

(6) לדון בטיוטת הדוחות הכספיים של המרכז ובהערות רואה החשבון המבקר את הדוחות האמורים, לאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים של המרכז וכן לדון, לאחר אישור הדוחות הכספיים כאמור, בכל פרט שלגביו הסתייג רואה החשבון, העיר הערה או נמנע מלחוות את דעתו ;

(7) לאשר את הדוח השנתי כמשמעותו בסעיף 40 ;

(8) למנות מבקר פנימי למרכז, לאשר את תכנית העבודה שלו, לדון בדוחות שיגיש לה ולקבל החלטות בעניינם ;

(9) לקבוע נהלים וכללים לקבלת אדם לעבודה במרכז כאמור בסעיף 22 ;

(10) לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים כאמור בסעיף 37, על ידי המרכז ;

(11) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

10. סמכות שיורית סמכות של המרכז שלא הוקנתה לפי חוק זה לאורגן אחר של המרכז, רשאית המועצה להפעילה.

11. סדרי עבודת המועצה (א) המועצה תתכנס לפי צורכי המרכז ולפחות ארבע פעמים בשנה.

(ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה ; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.

(ג) שליש מחברי המועצה המכהנים רשאי בכל עת לדרוש כינוס ישיבה מיוחדת של המועצה על ידי הגשת דרישה בכתב החתומה על ידי אותם חברים ליושב ראש המועצה ; הישיבה תתקיים בתוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה, לכל המאוחר.

(ד) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מחבריה המכהנים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ה) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה ; היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש המועצה, ובהעדרו – ממלא מקומו הקבוע.

(ו) המועצה רשאית, במקרים חריגים, לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

(ז) המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה והמרכז ישמור אותם לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי חבר המועצה שניהל את הישיבה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

(ח) המועצה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

12. תקופת כהונה של חבר המועצה תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, לפי הוראות סעיף 7, לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן, לאחר הפסקה של ארבע שנים, לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות רצופות כאמור לכל היותר.

13. הפסקת כהונה של חבר המועצה (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שהוא מייצג במועצה או חדל לעסוק בתחום או למלא את התפקיד במשרד הממשלתי שבשלו מונה, לפי העניין, הוא חדל להיות עובד או חבר בגוף שהוא מייצג במועצה, ואם הוא חבר כאמור בסעיף 7(א)(4) או (5) – הוא התמנה להיות עובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר המועצה מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(2) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7(ב) או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה כאמור.

14. העברה מכהונה של חבר המועצה (א) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת.

(ב) השר לא יעביר חבר מועצה מכהונתו לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

15. ניגוד עניינים (א) לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ג) נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא כאמור באותו סעיף קטן.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה להביא בחשבון גם את עניינם של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ה) בסעיף זה –

”בעל עניין” – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968⁵;

”טיפול” – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

”עניין אישי”, של חבר המועצה – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

”קרוב”, של אדם – בן זוג, הורה, הורי הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים או כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

תוקף פעולות 16. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

גמול והחזר הוצאות 17. (א) חבר המועצה לא יקבל מהמרכז שכר בעד שירותיו.

(ב) חבר המועצה יהיה זכאי לקבל מהמרכז גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו אחד מאלה:

(1) עובד המדינה;

(2) עובד גוף מתוקצב;

⁵ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 234.

(3) עובד גוף נתמך ;

(4) נציג של גוף אחר המיוצג במועצה ;

(5) מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.

(ג) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב), זכאי לקבל מהמרכז החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ד) שר האוצר, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או (ג), ואת שיעוריהם.

(ה) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

18. החלת דינים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לעניין חברי המועצה החיקוקים האלה :

(1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969⁶ ;

(2) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969⁷ ;

(3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס–1979⁸ ;

(4) חוק העונשין, התשל"ז–1977⁹ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור ;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971¹⁰.

19. (א) המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת ובה שלושה חברים, ובלבד שאחד מהם יהיה מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 7(א)(1) עד (3) ושניים מהם יהיו מבין חברי המועצה שמונו לפי סעיף 7(א)(4) או (5) ; המועצה תמנה אחד מחברי ועדת הביקורת כיושב ראש הוועדה ; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

⁶ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁰ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(ב) ועדת הביקורת –

(1) תעמוד על ליקויים בניהול המרכז, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי או עם רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים, לפי העניין, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי, ובלא נוכחות של נושאי משרה במרכז שאינם חברי הוועדה; על אף האמור בפסקה זו, נושא משרה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו; לעניין זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999¹¹.

(2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המרכז ואת תפקודו של המבקר הפנימי וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו;

(3) תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי שהוגשה לה לפי סעיף 24 ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(4) תדון בדוחות של המבקר הפנימי, בדוחות מבקר המדינה ובדוחות ביקורת אחרים הנוגעים למרכז;

(5) תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המרכז בקשר לליקויים בניהולו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

(ג) יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, מנהל המרכז או המבקר הפנימי.

(ד) מי שאינו חבר ועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת דיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), המבקר הפנימי של המרכז יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

¹¹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

(ו) הודעה על קיום ישיבת ועדת הביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון שביקר את הדוחות האמורים, שיהיה רשאי להשתתף בה.

(ז) ועדת הביקורת תגיש למועצה ולמנהל המרכז דוח על פעילותה, אחת לשנה לפחות.

פרק ה': מנהל המרכז, עובדי המרכז ובעלי תפקידים אחרים

מנהל המרכז – 20. (א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי למרכז. מינויו ותפקידיו

(ב) תפקידי מנהל המרכז הם :

(1) ניהול המרכז, ובכלל זה ניהול המכון, המוזאון והארכיון, במסגרת המדיניות שקבעה המועצה ;

(2) יישום החלטות המועצה ;

(3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי של המרכז והבאתם לאישור המועצה ;

(4) דיווח למועצה, לפי דרישתה, על פעילויות המרכז, ובכלל זה פעילויות המכון, המוזאון והארכיון וכן הכנת דוח שנתי על הפעילות כאמור והגשתו למועצה ולשר אחת לשנה.

(5) מינוי הממונה על הארכיון, לפי הוראות סעיף 35.

כהונתו של מנהל המרכז 21. (א) תקופת כהונתו של מנהל המרכז תהיה חמש שנים ; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה נוספות, וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.

(ב) מנהל המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה :

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה ;

(2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של מחצית מחבריה, לפחות ;

(3) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל המרכז, והמועצה, באישור השר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב ;

(4) המועצה החליטה כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

- (ג) הוגשו נגד מנהל המרכז כתב אישום או קובלנה משמעתית בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאית המועצה, באישור השר, להשעותו מתפקידו עד למתן פסק דין סופי בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.
- (ד) על מינויו וכהונתו של מנהל המרכז ושל ממלא מקומו כאמור בסעיף קטן (ג), אם מונה, יחולו הוראות סעיף 15, בשינויים המחויבים.
- עובדי המרכז 22. (א) קבלתו של אדם לעבודה במרכז תיעשה בהתאם לעקרונות השוויון והיצוג ההולם, השקיפות, הפומביות וטוהר המידות, ועל פי נהלים וכללים שתקבע המועצה.
- (ב) המועצה תקבע את שכרם ואת תנאי העסקתם של עובדי המרכז, ובכלל זה של מנהל המרכז.
- (ג) דין עובדי המרכז כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה :
- (1) החיקוקים המנויים בסעיף 18 ;
- (2) חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963¹², בשינויים שיקבע השר, בהסכמת שר המשפטים, ככל שיקבע.
- (ד) הוראות סעיף 15 יחולו לעניין עובד המרכז, בשינויים המחויבים ובשינוי זה : בסעיף 15(ג), במקום "יודיע על כך ליושב ראש המועצה" יבוא "יודיע על כך למנהל המרכז".
- מבקר פנימי 23. המועצה תמנה למרכז מבקר פנימי, אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992¹³ (בפרק זה – חוק הביקורת הפנימית).
- תכנית עבודה של המבקר הפנימי 24. על אף האמור בסעיף 7(א) לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, לצורך בחינתה לפי הוראות סעיף 19(ב)(3); ועדת הביקורת תגיש את תכנית העבודה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה והמועצה תאשרה בשינויים הנראים לה.
- דוחות המבקר הפנימי 25. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת.

פרק ו': המכון

¹² ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.
¹³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

26. המקמת המכון ומטרתו
המכון יפעל להעמקה של הידע על פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, וכן להעשרתו ולהפצתו של הידע כאמור, ולהגברת המודעות בנושאים אלה.
27. פעילות המכון ופרסומים
(א) המכון יקיים פעילויות חינוכיות ומחקריות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
(ב) המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
28. הוועדה המדעית
(א) המועצה, בהתייעצות עם מנהל המרכז, תמנה ועדה מדעית, שתורכב משלושה חברים שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה בכל הקשור לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן במוסדות מוכרים או במוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר בחוץ-לארץ.
(ב) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, את מקומן ואת סדר יומן.
29. תפקידי הוועדה המדעית
(א) הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיגיש לה מנהל המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים, בכל עניין הנוגע לפעילותו המחקרית של המכון.
(ב) הוועדה המדעית תייעץ למנהל המרכז בכל עניין הנוגע לפעילותו המחקרית של המכון.
(ג) הוועדה המדעית תכין תכניות לימודים שמטרתן לימוד פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן; התכניות יכללו את המידע שפורסם אודות הפרשה ויעודכנו מעת לעת (בסעיף זה – תכניות הלימודים).
(ד) הוועדה המדעית תייעץ ותסייע למערכת החינוך לגבי תכניות לימודים בנושא פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, לרבות בנושא הטמעת תכניות הלימודים במסגרת לימודי ההיסטוריה בכיתות י' עד י"ב בבתי הספר.
30. הפסקת כהונה
הוראות סעיפים 13, 14 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.

פרק ז': המוזיאון

31. הקמת המוזיאון
המרכז יקים ויפעיל מוזיאון שבו יוצגו תערוכות קבועות ומתחלפות בנושאים והפעלתו
הנוגעים למטרות המרכז וכן יוצגו חפצי הקודש והאומנות הקשורים למורשת
יהדות תימן.

פרק ח': הארכיון

32. הגדרות
בפרק זה, "חומר ארכיוני" ו"מוסד ממוסדות המדינה" – כהגדרתם בחוק
הארכיונים.
33. הקמת מוקד סיוע
המרכז יקים ויפעיל מוקד סיוע; המוקד יקבל פניות ממשפחות ילדי תימן,
המזרח והבלקן, ויהיה מוסמך לדרוש עבורן, בכפוף להסכמתן, מסמכים,
פתיחת קברים וכל מידע נוסף שהתבקש על ידי המשפחות.
34. הקמת הארכיון
המרכז יקים ויפעיל ארכיון; הארכיון יהיה חלק מהגנזך, והוראות חוק
הארכיונים יחולו עליו.
35. הטיפול בחומר ארכיוני
(א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפרשת ילדי תימן, המזרח
והבלקן יהיה נתון לארכיון.
- (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם מנהל המרכז, יקבע בתקנות את
סוגי החומר הארכיוני הנמצא בגנזך או במוסד ממוסדות המדינה, אשר יועבר
לארכיון.
- (ג) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק,
באופן שיורה הגנז.
36. ממונה על הארכיון
מנהל המרכז, באישור הגנז, ימנה את הממונה על הארכיון, והוא יקבל את
ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ט': יום ציון שנתי

37. יום ציון שנתי
(א) אחת לשנה יקוים יום לציון פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן (להלן –
יום ההנצחה); יום ההנצחה יצוין –
- (1) בדיון מיוחד במליאת הכנסת;
- (2) בטקס ממלכתי לציון פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן;
- (3) במערכת החינוך ובצבא הגנה לישראל;
- (4) בפעילויות נוספות שהממשלה, נשיא המדינה או הכנסת יחליטו
עליהן;

(5) בכנס עיוני לציון פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן שיאורגן על ידי המועצה הציבורית.

(6) במערכת הבריאות, לרבות באמצעות עריכת סדנאות, הכשרות וימי עיון בקרב הצוותים.

פרק י': הוראות שונות

38. (א) המועצה תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי

תקציב

בכל שנה, את הצעת התקציב השנתי של המרכז לשנת התקציב הבאה.

(ב) התקציב השנתי של המרכז ימומן מתקציב המדינה.

(ג) חלקו של התקציב השנתי של המרכז מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר למרכז, בכפוף לתנאים שיורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, ככל שיורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה, "חוק תקציב שנתי" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), המרכז רשאי לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה, באישור השר ושר האוצר, ושיפורסם באתר האינטרנט של המרכז; קיבל המרכז הכנסות כאמור, יהיה רשאי לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבל המרכז הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) ו- (5) לחוק מבקר המדינה, יהיה המרכז רשאי לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.

39. (א) המרכז לא יהיה רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו,

איסור העברת

למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושווים, נקבעו בידי השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.

נכסים

(ב) המרכז לא יהיה רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר ושר האוצר; לעניין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה, או שכירות לתקופה נוספת, שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.

(ג) המרכז לא ייטול הלוואה בסכום העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.

40. פטור ממסים לעניין פקודת מס הכנסה¹⁴, יראו את המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.
41. דין וחשבון שנתי מנהל המרכז יערוך דוח שנתי על פעולות המרכז בכל אחד מתחומי הפעילות המתקיימים במסגרתו, וכן על תקציב המרכז וביצועו, ויגישו למועצה לאישורה; המועצה תגיש את הדוח שאישרה לשר ולשר האוצר לא יאוחר מיום 31 במרס בכל שנה; השר ושר האוצר רשאים להורות על המתכונת לעריכת הדוח ולהגשתו לפי סעיף זה.
42. תכנית לביקור במרכז שר החינוך יקבע לכל מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹⁵, תכנית לביקור תלמידים במרכז, כך שכל תלמיד יבקר לפחות פעם אחת במרכז במסגרת לימודיו על פי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.
43. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
44. תחילה תחילתו של חוק זה ביום _____¹⁶ (להלן – יום התחילה).
45. מינוי לראשונה עד יום התחילה ימונו המועצה ויושב ראש המועצה, לפי הוראות סעיפים 7 ו-8.

דברי הסבר

פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא פרשת ניתוקם בכפייה של אלפי פעוטות מקרב משפחות עולים חדשים, בעיקר מקרב עולי תימן אך גם מעיראק, תוניס, מרוקו, מדינות הבלקן ועוד, בין השנים 1948 ועד 1970. ילדים אלה נעלמו במחנות הקליטה שהוקמו כמחסה זמני בתהליך קליטתם, בבתי חולים, במעברות או בשכונות מצוקה שהוקמו לאחר פינוי המעברות.

פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן היא פצע פער בלב לבה של החברה הישראלית. מדובר על אלפי משפחות אשר ילדיהם נעלמו לאחר שהיו בחסות גורמי המדינה או נציגיה, ופצע זה טרם הגליד עד לימינו אלה, בקרב בני הדור השני והשלישי.

לצורך בחינת הפרשה נערכו בדיקות רשמיות מטעם המדינה באמצעות ועדות. הראשונה שבהן הייתה ועדה בין משרדית משותפת למשרד המשפטים ולמשטרה, שפעלה בין השנים 1967-1968 (ועדת בהלול-מינקובסקי). הוועדה השנייה הייתה ועדת שלגי, שהוגדרה כ-"ועדת בדיקה" ופעלה בין השנים 1988-1994. רק בסוף שנות התשעים, קמה ועדת חקירה ממלכתית (ועדת כהן-קדמי) שפרסמה את מסקנותיה בשנת 2001.

הוועדות שפעלו לאורך השנים קבעו כי מרבית התינוקות נפטרו הרחק מהוריהם, ולגבי כ-80 מקרים

¹⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

¹⁵ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

¹⁶ המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

קבעו כי לא ידוע מה עלה בגורלם. מסקנותיהן של הוועדות לא הניחו את דעת המשפחות, שטרם קיבלו הוכחה ברורה לפטירת ילדיהם. העובדה שחומרים רבים הקשורים לפרשה נחשפו רק לאחר עשרות שנים, לאחר מאבק עיקש של המשפחות, וחלק מהחומרים נותרו חסויים עד היום, מעוררת גם היום תחושה קשה בקרב קורבנות הפרשה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא לקיחת אחריות של המדינה על הפרשה ועל תוצאותיה הקשות, בראש ובראשונה על ידי הכרה עמוקה ואמיתית מצד המדינה בפרשה, באחריותה להיעלמות הילדים, ובמצוקתן של המשפחות, בין היתר באמצעות קביעת מועד ציון שנתי להנצחת הפרשה. מוצע לקבוע כי יום הציון השנתי יצוין, בין היתר, בדיון מיוחד במליאת הכנסת, בטקס ממלכתי לציון הפרשה, במערכת החינוך ובמערכת הביטחון על ידי קיום פעילויות חינוכיות להטמעת הידע בדבר הפרשה, וכן באמצעות כנס עיוני לציון הפרשה שיארגן על ידי המרכז. כמו כן, מוצע להסמיק את הממשלה, הכנסת או נשיא המדינה לקבוע פעילויות נוספות לציון יום הנצחת הפרשה.

כמו כן, מוצע להקים את המרכז לחקר פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, אשר יפעל כתאגיד סטטוטורי. מטרות המרכז הן להעמיק, להעשיר ולהפיץ את הידע על הפרשה ולהגביר את המודעות הציבורית בנושאים אלו, ולסייע למשפחות בקבלת מידע אודות היעלמות בני משפחותיהם. המרכז יערוך באופן סדיר פעילויות, כנסים ואירועים אחרים לציבור וכן יקים מכון לחקר הפרשה אשר יקיים פעילויות חינוכיות ומחקריות בתחומי פעילותו. כמו כן, המרכז יקים מוזיאון שבו יוצגו תערוכות קבועות ומתחלפות בנושאים הקשורים לפרשה וכן יקים ארכיון שיטפל בחומר ארכיוני הנוגע לפרשה.

כאמור, בחוק זה מדינת ישראל נושאת באחריות להיעלמותם של הילדים, במישרין או בעקיפין, ויש לפעול לכך ששאר מוסדות המדינה ונציגיה יפעלו בהתאם לכך.

על ממשלת ישראל להגביר את המאמצים כדי להביא לתיקון עוול היסטורי זה. זהו צעד בסיסי והכרחי לתהליך ריפוי ובניית אמון של משפחות הילדים הנעלמים והדורות הבאים במדינה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2611).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/3996).

הצעת החוק זהה ל-פ/24/3996 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)